

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Stichting MKB Techniek Weeterland ↔ Coöperatie Vakschool Weeterland U.A.

Uitvoeringspartnerschap en TCW-werkgroep deelname · Concept versie 1.0 · Juni 2026

Kernprincipe

De Stichting denkt en verbindt — de Coöperatie doet en levert. De twee organisaties zijn juridisch volledig onafhankelijk van elkaar. Deze overeenkomst regelt uitsluitend de samenwerking en informatie-uitwisseling.

PARTIJEN

PARTIJ A — STICHTING

Stichting MKB Techniek Weeterland

KvK-nummer: [in te vullen]

Vertegenwoordigd door: [naam bestuurder]

Hierna te noemen: 'de Stichting'



PARTIJ B — COÖPERATIE

Coöperatie Vakschool Weeterland U.A.

KvK-nummer: [in te vullen na oprichting]

Vertegenwoordigd door: [naam directeur]

Hierna te noemen: 'de Coöperatie'

Hierna gezamenlijk ook te noemen 'de Partijen'.

OVERWEGINGEN

- De Stichting is opgericht om namens de MKB-techniekbedrijven in Weeterland op te treden als strategisch platform binnen het Techniek Collectief Weeterland (TCW) en de Regiodeal Midden-Limburg.
- De Coöperatie is opgericht als uitvoerend leerwerkbedrijf dat als werkgever optreedt voor BBL-leerlingen en hen plaatst bij aangesloten MKB-bedrijven in Weeterland.
- De Stichting en de Coöperatie hebben complementaire rollen: de Stichting vervult een strategische en netwerkende rol, de Coöperatie een uitvoerende en operationele rol.
- Beide partijen hebben een gedeeld belang bij het realiseren van de doelstellingen van de TCW Regiodeal Midden-Limburg (projectperiode 1 mei 2026 – 31 december 2028).
- Partijen wensen hun samenwerking schriftelijk te regelen om duidelijkheid te bieden over rollen, verantwoordelijkheden en informatie-uitwisseling, terwijl de onafhankelijkheid van beide organisaties volledig gewaarborgd blijft.

Artikel 1 — Doel van de samenwerking

1. Partijen werken samen om de uitvoering van het TCW-programma te realiseren, elk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.
2. De samenwerking heeft ten doel:
 - a. het gezamenlijk realiseren van de KPI's van de TCW Regiodeal Midden-Limburg voor zover die aan de uitvoering van BBL-opleidingen en leerwerkplekken raken;
 - b. het borgen van een eenduidige informatiedeling richting de TCW-partners, de gemeente Weert en de Regiodeal;
 - c. het afstemmen van werving, plaatsing en communicatie richting leerlingen en bedrijven;
 - d. het structureel betrekken van de Coöperatie bij relevante TCW-werkgroepen.
3. Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de juridische en bestuurlijke onafhankelijkheid van beide partijen. De Stichting heeft geen zeggenschap over de Coöperatie en de Coöperatie heeft geen stemrecht in het bestuur van de Stichting.

Artikel 2 — Rol en taken van de Stichting

1. De Stichting vervult de volgende taken in de samenwerking:
 - a. werving van MKB-bedrijven als lid van de Coöperatie, via de koplopers groep en het TCW-netwerk;
 - b. werving van leerlingen en zij-instromers via communicatiekanalen, scholen en TCW-wervingsactiviteiten;
 - c. vertegenwoordiging van het MKB in de TCW-stuurgroep en TCW-werkgroepen op strategisch niveau;

- d. verantwoording van de TCW Regiodeal-subsidies richting de gemeente Weert, op basis van gegevens aangeleverd door de Coöperatie;
 - e. signaleren van behoeften vanuit de MKB-koplopers groep en doorgeleiden van die signalen naar de Coöperatie.
2. De Stichting treedt op als steun lid van de Coöperatie. Dit geeft de Stichting het recht om de ledenvergadering bij te wonen in een adviserende hoedanigheid, zonder stemrecht.

Artikel 3 — Rol en taken van de Coöperatie

1. De Coöperatie vervult de volgende taken in de samenwerking:
 - a. werkgeverschap voor BBL-leerlingen op alle niveaus (N2 t/m N4) en voor deelnemers aan zij-instroomtrajecten;
 - b. sluiten en beheren van arbeidsovereenkomsten, plaatsingsovereenkomsten en BPV-overeenkomsten met Gilde Opleidingen;
 - c. aanvragen en verantwoorden van sectorsubsidies namens de Coöperatie als werkgever;
 - d. registreren en begeleiden van praktijkopleiders, waaronder gepensioneerde vakmensen, via SBB;
 - e. bijhouden van een kwartaalregistratie van alle leerlingen, praktijkopleiders en deelnemers aan LLO en zijinstroom;
 - f. aanleveren van de benodigde gegevens aan de Stichting voor de TCW Regiodeal-verantwoording, uiterlijk twee weken voor elke kwartaalrapportage.
2. De directeur van de Coöperatie vertegenwoordigt de Coöperatie in de relevante TCW-werkgroepen, zoals nader omschreven in artikel 4.

Artikel 4 — Deelname directeur Coöperatie aan TCW-werkgroepen

Werkgroep	Onderwerp	Rol directeur Coöperatie
WP 1.1 / 1.2	BBL N2/N3/N4 techniekonderwijs	Inbreng vanuit werkgeverschap: leerlingenaantallen, leerwerkplekken, praktijkopleiders
WP 1.3	Professionaliseren praktijkopleiders	Overzicht POB-registraties, scholingstrajecten, hybride docenten
WP 4.2	Zijinstroom & doelgroep projecten	Uitvoering maatwerktrajecten, contacten UWV / Werk.kom / gemeente
WP 5.1 / 5.2	MKB koplopers groep & partnerschap	Toelichting op ledengroei coöperatie, nieuwe bedrijven, sectortafels
WP 5.3	TCW Governance & samenwerking	Inbreng uitvoeringsstructuur coöperatie als onderdeel van TCW-governance

2. De directeur van de Coöperatie neemt deel op uitnodiging van de werkgroep voorzitter of kartrekker. De Stichting faciliteert deze uitnodiging actief.
3. De directeur van de Coöperatie neemt deel als uitvoeringspartner — niet als bestuurder of vertegenwoordiger van de Stichting. Dit onderscheid wordt in de TCW-overleggen expliciet gecommuniceerd.
4. Indien de directeur van de Coöperatie wisselt, draagt de Stichting de nieuwe directeur voor aan de TCW-werkgroepen en wordt de deelname ongewijzigd voortgezet.

Artikel 5 — Informatie-uitwisseling en rapportage

1. De Coöperatie levert aan de Stichting, uiterlijk twee weken voor elke kwartaalrapportage richting de gemeente Weert, de volgende gegevens aan:
 - a. aantal leerlingen in dienst, uitgesplitst naar niveau (N2/N3/N4) en sector;
 - b. aantal plaatsingen bij lid-bedrijven en het aantal actieve leerwerkplekken;
 - c. aantal geregistreerde praktijkopleiders (POB's) inclusief gevolgde scholing;
 - d. aantal deelnemers aan zij-instroomtrajecten en LLO-activiteiten;
 - e. aantal actieve leden van de Coöperatie.

2. De Stichting verwerkt deze gegevens in de TCW Regiodeal-verantwoording richting de gemeente Weert. De Stichting vermeldt daarin de Coöperatie als uitvoeringspartner.
3. Partijen overleggen minimaal twee keer per jaar in een gezamenlijk afstemmingsoverleg. Dit overleg wordt voorbereid door de directeur van de Coöperatie en de voorzitter van de Stichting.
4. Partijen informeren elkaar proactief over relevante ontwikkelingen die de samenwerking of de TCW-doelstellingen kunnen raken.

Artikel 6 — Financiën en subsidies

1. De Stichting ontvangt en beheert de TCW Regiodeal-subsidies via de gemeente Weert (penvoerder). Deze gelden zijn bestemd voor de TCW-programmakosten en niet voor de operationele kosten van de Coöperatie.
2. De Coöperatie financiert haar eigen uitvoering via plaatsingsvergoedingen van lid-bedrijven, sectorsubsidies en ledenbijdragen. De Coöperatie is daarin volledig zelfstandig.
3. Indien de Stichting via het TCW-programma middelen beschikbaar heeft voor activiteiten die de Coöperatie uitvoert — zoals scholing van praktijkopleiders of begeleiding van zij-instromers — dan kunnen partijen daarvoor een aparte dienstverleningsovereenkomst sluiten. Dit geschiedt altijd op basis van een schriftelijke opdracht met vooraf vastgesteld tarief.
4. Partijen dragen elk hun eigen administratie- en uitvoeringskosten. Er vindt geen structurele kruissubsidiëring plaats.

Artikel 7 — Onafhankelijkheid en tegenstrijdig belang

1. De Stichting en de Coöperatie zijn juridisch volledig onafhankelijke organisaties. Geen van beide organisaties heeft zeggenschap over de andere.
2. De directeur van de Coöperatie bekleedt geen bestuursfunctie bij de Stichting. De Stichting heeft geen stemrecht in de ledenvergadering van de Coöperatie (steun lid zonder stemrecht).
3. Indien zich een situatie voordoet waarbij de belangen van de Stichting en de Coöperatie kunnen botsen, melden partijen dit onmiddellijk aan elkaar en zoeken zij gezamenlijk naar een oplossing. Indien dat niet lukt, beslist elke partij zelfstandig op basis van haar eigen belangen.
4. Het is de directeur van de Coöperatie niet toegestaan om namens de Stichting te spreken of beslissingen te nemen, tenzij daarvoor een expliciet schriftelijk mandaat is verleend door het bestuur van de Stichting.

Artikel 8 — Duur en beëindiging

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen en heeft een looptijd tot en met 31 december 2028, aansluitend op de TCW Regiodeal-periode.
2. Na 31 december 2028 wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor telkens één jaar, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met een opzegtermijn van drie maanden.
3. Elk van de partijen kan de overeenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, indien de samenwerking structureel niet meer bijdraagt aan de doelstellingen van beide organisaties.
4. Bij beëindiging zorgen partijen gezamenlijk voor een ordentelijke overdracht van lopende activiteiten, leerlingen en rapportageverplichtingen.

Artikel 9 — Wijziging en geschillen

1. Wijzigingen van deze overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk vastgesteld en ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen.
2. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden in eerste instantie opgelost in overleg tussen de voorzitter van de Stichting en de directeur van de Coöperatie.
3. Indien overleg niet tot een oplossing leidt, leggen partijen het geschil voor aan een onafhankelijke mediator, te kiezen in onderling overleg.
4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter bij geschillen is die in het arrondissement Limburg.



ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op _____ te Weert.

Namens de Stichting

Stichting MKB Techniek Weeterland

Voorzitter bestuur

Naam: _____

Datum: _____

Namens de Coöperatie

Coöperatie Vakschool Weeterland U.A.

Directeur / voorzitter bestuur

Naam: _____

Datum: _____

Bijlage A — Overzicht TCW KPI's en bijdrage Coöperatie

Onderstaand overzicht toont welke TCW Regiodeal KPI's direct worden gerealiseerd via de Coöperatie Vakschool Weeterland U.A. Dit overzicht vormt de basis voor de kwartaalrapportage bedoeld in artikel 5.

WP	TCW-KPI	Deadline	Geleverd door
WP1.1	Uitvoeringsplan BBL N2	1-7-2026	Coöperatie
WP1.1	5–10 BBL N2-studenten gestart	1-9-2026	Coöperatie
WP1.1	Cumulatief 30 studenten N2 gestart	31-12-2028	Coöperatie
WP1.2	4 extra BBL N2/N3/N4-opleidingen	31-12-2028	Coöperatie
WP1.2	50 studenten N2/N3/N4 per jaar	2028	Coöp. + MKB
WP1.2	50 bedrijven met leerwerkplekken	31-12-2028	Coöp. + Stichting
WP1.3	20 POB's bijgeschoold	31-12-2028	Coöperatie
WP1.3	4 hybride docenten actief	31-12-2028	Coöperatie
WP4.1	110 werkenden in LLO	31-12-2028	Coöp. + Stichting
WP4.2	25 zij-instromers in maatwerktrajecten	31-12-2028	Coöperatie
WP4.2	2 maatwerk doelgroep projecten	31-12-2028	Coöperatie
WP5.2	25 MKB-koplopers	31-12-2028	Stichting + Coöp.
WP5.3	Governance-structuur operationeel	31-12-2028	Coöp. + Stichting

Rapportageritme

De Coöperatie levert kwartaalcijfers aan de Stichting op: 1 april · 1 juli · 1 oktober · 15 december. De Stichting verwerkt deze in de TCW-rapportage richting gemeente Weert.

Concept versie 1.0 · Juni 2026 · Samenwerkingsovereenkomst Stichting MKB Techniek Weeterland ↔ Coöperatie Vakschool Weeterland U.A.